

Урок 3. Нарушения со стороны МО, недопуск к увольнению

Раздел: Модуль 6. Контракт: заключение и расторжение

Цель: Отказы командования, затягивание, тактика.

Урок 3. Нарушения со стороны МО, недопуск к увольнению
Цель урока: показать весь спектр нарушений со стороны Минобороны при расторжении контрактов, пошагово разобрать действия юриста при недопуске к увольнению, дать инструменты защиты клиента и практические примеры.

1. Нормативная база, на которую опирается юрист

1.1. ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

• ст. 51 — основания увольнения; • ст. 51.1 — порядок увольнения; • ст. 23 — военно-врачебная экспертиза.

1.2. ФЗ №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»

• ст. 11 — гарантии при увольнении (жильё, выплаты); • ст. 23 — право на отдых и соцобеспечение.

1.3. Дисциплинарный устав ВС РФ (ФЗ №214-ФЗ).

1.4. Приказы МО РФ (№660, №400 и др.) о порядке прохождения службы.

1.5. Постановления Верховного Суда РФ (например, Постановление Пленума ВС РФ №9 от 29.05.2014 — о спорах с военкоматами и частями).

Вывод: юрист обязан ссылаться на конкретные статьи. Только так можно заставить командира или судью реагировать.

1. Типичные нарушения со стороны МО

2.1. Отказ принять рапорт

Ситуация: военнослужащий пишет рапорт на увольнение, командир отвечает устно: «Сейчас не время».

Нарушение: ст. 51 ФЗ-53 прямо обязывает рассмотреть рапорт.

Действие юриста: • зафиксировать отказ через акт с подписью свидетелей; • отправить копию рапорта заказным письмом с уведомлением.

2.2. Затягивание сроков

Ситуация: командование говорит «рапорт рассматривается», но дело тянется месяцами.

Норма: закон даёт 30 дней на рассмотрение.

Действие юриста: • жалоба в военную прокуратуру на бездействие; • указание на нарушение сроков рассмотрения обращений (ФЗ №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан»).

2.3. Давление на военнослужащего

Ситуация: заставляют отозвать рапорт, угрожают лишением выплат или дисциплинарным взысканием.

Действие юриста: • собрать доказательства давления (аудио, свидетели); • жалоба в прокуратуру о нарушении права на увольнение.

2.4. Фальсификация основания увольнения

Ситуация: военнослужащий просил уволить по семейным обстоятельствам, а в приказе указывают «по несоблюдению условий контракта».

Последствие: теряются выплаты.

Действие юриста: • иск в гарнизонный суд о признании приказа незаконным и изменении формулировки увольнения.

2.5. Лишение положенных льгот

• Не выплачивают подъемное пособие. • Отказывают в компенсации за поднаём жилья. • Не выдают копию приказа об увольнении.

Действие юриста: обращение в суд о взыскании невыплаченных сумм (ст. 11 ФЗ-76).

1. Алгоритм работы юриста при недопуске к увольнению

Консультация и выявление оснований. Определяем, какое основание у клиента (здоровье, семья, нарушения МО).

Подготовка документов. • рапорт; • доказательства (медицинские заключения, свидетельства, справки); • сопроводительное письмо.

Фиксация действий командования. • акт об отказе принять документы; • почтовое уведомление о направлении рапорта; • переписка (если есть).

Жалоба в военную прокуратуру. • указываем статью закона, которую нарушает командир; • просим обязать рассмотреть рапорт и издать приказ.

Судебный этап. • иск в гарнизонный военный суд; • требования: признать отказ незаконным, обязать уволить, взыскать выплаты.

1. Пример из практики

Военнослужащий-контрактник, у которого четверо детей, один инвалид, подал рапорт на увольнение. Командование ответило: «Идёт СВО, увольнений не будет».

Юрист: • зафиксировал отказ, направил рапорт почтой; • подготовил жалобу в прокуратуру (ссылки на ст. 51 ФЗ-53, ст. 11 ФЗ-76); • подал иск в гарнизонный суд.

Суд признал отказ незаконным, обязал часть уволить военнослужащего «по семейным обстоятельствам» и выплатить ему компенсацию.

Результат: клиент уволен, семья сохранила кормильца.

1. Ошибки юристов

• Не фиксируют отказ командира (дело разваливается в суде). • Подают иск в суд без жалобы в прокуратуру (суд возвращает иск). • Не следят за формулировкой увольнения (клиент лишается пособий). • Соглашаются на устные обещания командования.

Кратко по теме

• МО РФ системно нарушает порядок увольнения. • Юрист обязан действовать строго пошагово: рапорт → фиксация отказа → жалоба в прокуратуру → суд. • Ключевой момент — собирать доказательства отказа и давления. • Важна правильная формулировка увольнения: от неё зависят выплаты.